

1500178-84.2020.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Edson José de Araujo Junior

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2012235/2020 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 9494603 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

195/20/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2012235 - DISE- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500178-84.2020.8.26.0320 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500178-84.2020.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2012235/2020 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 9494603 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

195/20/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2012235 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 195/20/923 -

DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS MATHEUS DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Edson José de Araujo Junior

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia em face de LUCAS MATHEUS DE SOUZA por incorrer no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Consta que em 14 de janeiro de 2020, por volta das 21h45min, na via pública da Rua Hermes Famelli, Jardim São Paulo, o acusado trazia consigo e guardava com intuito de tráfico ilícito, drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal, a saber, 258 porções de Erythroxylon coca, "cocaína".

A denúncia foi oferecida às fls. 01/03.

Boletim de Ocorrência às fls. 06/07.

Auto de Exibição e Apreensão de fls. 16/17.

Fotografias em fls. 22/25.

Folha de Antecedentes à fl. 26.

Laudo de Constatação Positivo em fls. 28/30.

Exame Químico-Toxicológico Definitivo Positivo de fls. 66/68.

Citado (fl. 72), o réu apresentou Defesa Prévia às fls. 76/78.

A denúncia foi recebida às fls. 80/81.

Em juízo, foram ouvidas as testemunhas e interrogado o réu (fl. 99/101, 178/179 e mídias).

O Ministério Público apresentou alegações finais às fls. 194/202 pugnando pela condenação do réu nos termos da denúncia. Para a dosimetria da pena, indicou que a pena deve ser exasperada pela quantidade e natureza de entorpecentes apreendidos e recomendou afastamento do tráfico privilegiado. O regime inicial indicado para cumprimento de pena foi o fechado, sem substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A Defensoria Pública do Estado de São Paulo apresentou alegações finais pelo réu às fls. 206/220, aduzindo, preliminarmente, pelo reconhecimento da ilegalidade da apreensão realizada pela GCM. No mérito, requereu a desclassificação do crime de tráfico para o previsto no art. 28, caput, do Código Penal. Subsidiariamente, pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal, pela aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em seu grau máximo e que o regime de cumprimento de pena seja o aberto.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A questão preliminar suscitada pela Defesa não procede.

Afasto a preliminar levantada em relação à atribuição da Guarda Municipal, uma vez que se trata de flagrante delito e, portanto, qualquer um do povo poderia ter realizado a prisão em espécie.

Com efeito, esse Juízo entende que a Guarda Municipal não está impedida de atuar em situação em que está caracterizado flagrante delito, na esteira de inúmeros julgados deste mesmo Juízo. O Tribunal de Justiça de São Paulo tem mantido inúmeras prisões e condenações decorrentes da atuação da Guarda Municipal.

Portanto, não há que se falar em ilegalidade da prisão em flagrante ter se dado pela Guarda Municipal ou das provas colhidas no momento. Assim, conforme prescrição legal do artigo 301 do CPP, qualquer do povo poderá prender aquele que se encontre em flagrante delituoso.

Nesse ínterim:

HABEAS CORPUS – Tráfico de Entorpecentes – Prisão em Flagrante realizada pela Guarda Municipal – Ilicitude dos elementos indiciários colhidos na fase inquisitiva – Prova Ilícita – Falta de Justa Causal – Trancamento da Ação Penal – Não Verificado – Art. 301 do CPP – Ordem denegada. 1. A prisão em flagrante efetuada por guardas municipais, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais (art. 144, § 8º, da CF), constitui ato legal, em proteção à segurança social. 2. Se a qualquer do povo é permitido prender quem quer que esteja em flagrante delito, não há falar em proibição à Guarda Municipal de proceder à prisão – art. 301 do CPP. 3. Na hipótese há indícios de autoria e materialidade idôneos, não havendo justa causa para o trancamento da ação penal. 4. Ordem denegada. (TJ-SP - HC: 22283055420158260000 SP 2228305-54.2015.8.26.0000, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 25/11/2015, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/12/2015).

Superada a questão preliminar, quanto ao mérito à pretensão punitiva estatal é PROCEDENTE.

Não há óbice quanto à materialidade e autoria frente ao conjunto probatório produzido ao longo dos autos.

A materialidade do delito restou demonstrada pelos Boletim de Ocorrência (fls. 06/07), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 16/17), Fotografias (fls. 22/25), Laudo de Constatação Positivo (fls. 28/30), Exame Químico-Toxicológico Definitivo Positivo (fls. 66/68), bem como pela prova oral produzida em Juízo.

A autoria, igualmente, foi comprovada. Vejamos:

Inquirido, o guarda municipal Severino Gilmar de Queiroz afirmou que estava em

patrulhamento em conhecido ponto de tráfico quando notou o acusado sozinho no meio da rua, e que este, ao notar a aproximação da viatura, tentou colocar algo nas vestes e, sem sucesso, arremessou o objeto para o lado. Efetuada a abordagem, constataram que o objeto dispensado era um saco transparente contendo um kit com 15 saquinhos embalados a vácuo com substância de cor branca aparentando cocaína. Em varredura pelo local, cerca de 20 metros do local da abordagem, em cima de um muro, foram localizados mais 09 kits fechados, totalizando 243 saquinhos idênticos aos apreendidos na posse do réu. O réu assumiu a propriedade apenas das 15 porções de cocaína que dispensou. Os familiares que estavam no local na ocasião referiram que o réu traficava para sustentar vício próprio.

O guarda municipal Carlos Augusto de Souza informou que não se recorda dos fatos. Interrogado em Juízo, o réu negou os fatos imputados, alegando que havia adquirido 10 porções de cocaína para uso pessoal. Disse que não viu onde os demais entorpecentes foram apreendidos, alegando que os guardas sequer realizaram buscas. Negou que tenha dispensado a droga que estava ainda em sua posse.

Com efeito, a autoria tornou-se inquestionável frente à prova oral do processo. Ainda que o réu alegue ser mero usuário, não trouxe aos autos indícios que corroborem com tal afirmação.

Em contrapartida, o testemunho do guarda Severino indica que familiares do réu presentes durante sua abordagem relataram que de fato o réu trafica, ainda que seja para poder fazer uso dos entorpecentes.

As embalagens das drogas encontradas em posse do acusado são as mesmas que as encontradas próximas a ele e nada nos autos indica que pertenciam a terceiro indivíduos. O guarda Severino assegura que viu o acusado no meio da rua sozinho. Desse modo, demonstrada a procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para os seus atos, passo à dosimetria.

De acordo com o art. 59 do Código Penal, não se comprovando circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base no mínimo legal, 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria de pena, não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes de pena. Mantenho em 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa.

Na terceira fase, afasto a causa de diminuição do § 4º do art. 33, da Lei de Drogas, pois o réu, apesar de primário, estava em posse de grande quantidade de entorpecentes e foi preso novamente durante o curso do presente processo pela prática do mesmo delito (Ofício de fl. 128), indicando dedicação a atividades criminosas. Assim, fixo a pena em 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa.

O valor da pena multa será calculado no mínimo legal, com base no valor unitário correspondente a 1/30 do salário-mínimo.

Fixo o regime inicial FECHADO, o qual se afigura como o mais adequado ao caso concreto, necessário à conscientização da ilicitude e único apto a prevenir a reincidência, haja vista que o acusado foi preso novamente por tráfico no curso do processo.

Anteriormente era inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por força da restrição imposta pelo art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, bem como pela suspensão condicional da pena em função da vedação do art. 44, de mesma Lei. No entanto, a partir do julgamento do HC 97.256/RS pelo STF, declarando incidentalmente a parcial inconstitucionalidade do § 4º do art. 33 e do art. 44, ambos da Lei n. 11.343/2006, o benefício da substituição da pena passou a ser concedido aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, desde que preenchidos os requisitos insertos no art. 44 do Código Penal.

Por outro lado, não basta a primariedade para fazer jus à substituição, pois deve o juiz levar em conta a natureza e a quantidade da substância ou do produto, além dos requisitos subjetivos como a personalidade e a conduta social do agente.

Nesses termos, entendo que a quantidade e a natureza da substância torna inviável a conversão da pena em restritivas de direitos. A medida alternativa não é suficiente em razão da falta de atendimento do pressuposto subjetivo previsto no artigo 44, inciso III, final, do CP (cf. STJ, HC 435.632/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018; HC 390.554/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 22/05/2017).

Outrossim, o quantum de pena impede o sursis (art. 77, do CP).

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE o presente pedido para CONDENAR o réu LUCAS MATHEUS DE SOUZA por incorrer no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 à pena privativa de liberdade de 05 anos de reclusão em regime FECHADO, sem prejuízo do pagamento de 500 dias-multa, cujo montante será calculado em seu mínimo legal.

Reconhece este Juízo o direito do réu apelar em liberdade, ante a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Condeno a sentenciado ao pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 804, CPP. Apreciação de eventual causa de isenção melhor se oportuniza no Juízo das Execuções.

Autorizo e determino a destruição das substâncias entorpecentes apreendidas, reservando-se o necessário para contraprova e comunicando-se a destruição nos autos.

P.I.C.

Limeira, 14 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA